
특정감사 결과

- 지역본부 심사업무 및 자문회의 운영실태 점검 -

2017. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

1. 감사배경

「감사규정」 제10조에 의거 연도별 감사계획을 수립하고, 「감사규정」 제4조 제3항에 의거 감사 사각지대* 차단 및 수탁예산의 적정 관리 등을 위해 지역본부 심사업무 및 자문회의 운영 실태의 적정성에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

* 감사기획부-1548(2016.4.27.)호 “감사시스템 개선(안) 보고”에 따라 '지역본부별 통합감사'로 지사 실지감사는 축소

2. 감사목적

이번 감사는 종합감사 체계 개편에 따른 지역본부 심사업무 및 자문회의 운영 실태 점검을 통해 부적정 사례 점검, 업무프로세스 점검 및 내부통제 시스템의 적정성 여부를 확인하여 부적정 사례에 대한 전파로 유사사례 재발을 방지하고, 도출된 문제점에 대한 대책을 제시하는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 2016. 1. 1. ~ 2017. 10. 31. 기간 동안 7개 지역본부 심사평가부의 심사업무 및 자문회의 운영실태를 대상으로 하였고, 전산추출 감사자료 등을 반영한 리스크 평가를 통해 2개 지역본부*를 선정 후 심사의 정확성 및 심사 결정소견 작성의 적정 여부 확인 등 업무처리 절차의 적정성 확인에 중점을 두고 실지감사를 실시하였다.

* 실지감사 실시 : ○○지역본부(11.30.~12.1.), ○○지역본부(12.4.~12.5.)

4. 감사기간 및 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육을 실시하였고, 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 감사인을 선발하였다. 선발된 감사반장 △급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2017. 11. 27.부터 12. 6.까지 8일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 사무를 분담하여 감사를 실시하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무	공통사무
차장	△급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 심사 및 자문회의 운영업무 총괄	○실지감사
대리	△급	○○○	○ 심사업무의 적정 여부 점검	
대리	△급	○○○	○ 자문회의 운영업무의 적정 여부 점검	

II

감사총평

공단은 「국민연금법 시행령」 제46조(장애등급 등), 「장애인복지법 시행규칙」 제3조(장애인의 등록신청 및 장애진단) 및 「국민기초생활 보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자)에 따라 심사대상자의 장애연금·장애등록심사 및 기초수급자 근로능력 평가대상자의 의학적 평가를 실시하고 있다.

이에 심사 결정 및 이를 위한 자문회의 구성 등 7개 지역본부의 심사 업무 추진 실태를 점검한 결과, 지역본부에서는 총 〇〇명의 심사 인력으로 월평균 〇.〇건/명(2017. 9월 기준 총 〇〇건)의 심사 업무 수행 및 이를 위한 자문회의를 총 〇〇회('17. 10월 기준) 개최하면서도 장애연금·장애등록 심사 업무에 대한 적기 처리율(21일 이내)이 〇.〇%에 달하는 등 안정적인 심사 업무 수행을 위해 최선의 노력을 다하고 있었다.

다만, 장애등록심사에서 심사 결정소견을 착오 작성하는 등의 사례와 의학적 평가 결과 결정된 단계와 다른 결정소견을 작성한 사례가 발견되어 동 사례에 대한 재발방지 대책이 필요하고,

또한, 자문회의 개최 후 참석한 자문의사에게 지급하는 자문수당에서 착오 지급 사례가 확인되었는데 이는 자문수당 산정 과정에서 시스템이 아닌 육안에 의한 산정 방식도 하나의 원인으로 확인되어 이에 대한 개선이 요구되었다.

아울러, 기초수급자 의학적평가의 경우 지역본부별로 평가유형에 따라 '2인 자문'을 실시하고 있는 비율에서 큰 차이가 존재하여 평가의 객관성 확보 및 예산의 효율적인 배분 등을 고려한 자문회의 운영 기준에 대한 개선 검토가 필요하다.

Ⅲ 감사결과 처분요구 명세

통 보 · 시 정 요 구

【1】

제 목 심사결정에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○지역본부 심사평가부

구 분 심사 분야

내 용

1. 장애 등급결정에 관한 사항

공단은 「장애인복지법」 제32조(장애인 등록)에 따른 장애등록심사 업무를 수행하고 있다.

심사부서는 심사업무를 수행함에 있어 「장애등급심사규정」 제9조(심사 실시)에 따른 심사 기준을 적용하여 정확하게 심사하여야 하고, 그 결과 또한 정확하게 등록·관리하여야 하는데도, 지역본부에서 장애 등급을 지자체에 착오 통보한 일부 사례가 확인되었다.

2. 재판정 주기 결정에 관한 사항

「장애인복지법」 제32조 제3항(장애인 등록) 및 같은 법 시행규칙 제7조 1항(장애상태 확인)에 따르면, 공단은 장애인 등록을 희망하는 대상자에게 장애판정 기준에 적합한 장애등급을 결정하여야 하고, 장애상태의 재확인을 위해 일정기간 후 재판정 시기를 정하고 있다.

특히, 신장장애 ○급 대상자는 투석 여부 등 장애상태에 대한 지속적인 확인을 위해 매 ○년마다 재판정을 결정하여야 하는데도, ○○지역본부에서 재판정주기를 착오 결정한 사례가 확인되었다.

3. 심사 결정소건 작성 소홀

공단은 「장애인복지법」 제32조(장애인 등록)에 따른 장애등록심사 업무, 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자)에 따른 근로능력 의학적 평가 업무를 수행하고 있다.

공단은 위의 심사를 실시할 경우, 「장애등급심사규정」 제9조(심사실시), 「장애 등급 판정기준」 및 국민기초생활보장수급자 근로능력평가 「의학적 평가기준」에 따라 판정기준에 적합한 등급을 결정하여야 하고, 결정된 등급을 심사대상자가 이해할 수 있도록 충분하고 정확하게 내용을 작성한 후 그 결과를 통보하여야 하는데도, 심사 결정소건을 결정등급과 다르게 작성한 사례가 확인되었다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 결정소건 등록 오류 등의 사례가 재발하지 않도록 유의사항 시달 및 심사에 대한 검증프로세스 보완 등 합리적인 방안을 강구하시기 바랍니다 (통보).
- ② 이사장(○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○, ○○지역본부장)은 결정소건 오류 등을 기준에 맞게 정정하고(시정), 심사 담당자에게는 경고, 관리 업무를 소홀히 한 관련자와 심사 결정소건 등록 오류 관련자에게는 주의 조치하시기 바랍니다 (경고·주의).

통 보 · 개 선 요 구

【2】

제 목 심사업무 자문의뢰에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 자문 분야

내 용

공단은 「장애인복지법」 제32조(장애인 등록)에 따른 장애등록심사 업무, 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자)에 따른 근로능력 의학적 평가 업무를 수행하고 있다.

「장애심사자문 및 장애등급심사위원회 운영예규」(2015. 10. 12.) 제8조(자문의사 등의 제척·회피) 및 제9조(자문의뢰 등) 제2항에 따르면, 공단은 공정한 심사업무 수행을 위해 심사대상자의 장애진단서 등¹⁾을 작성한 자문의사는 해당 자문회의에서 제척하고 있으며, 자문 또한 의뢰할 수 없도록 규정하고 있다.

이에 소관부서는 장애심사기획부-2667(2015.9.1.)호 “장애등록심사 및 장애연금심사 전산 P/G 개선 안내” 및 근로능력평가부-142(2017.4.26.)호 “의학적평가자문회의 구성 화면 전산기능 개선·보완사항 안내”를 통해 해당 심사대상자의 진단서를 발급한 의사가 자문회의에 참여하지 못하도록 하였다.

그런데도 심사부서에서는 장애등록심사 및 의학적 평가대상자의 자문회의를 구성·운영하면서 일부 심사업무의 제척제도 운영이 미흡한 것으로 확인되었다.

1) 사망진단서(시체검안서) 및 직접진단 소견서

이에 대하여 심사담당자들은 자문회의를 구성하면 동 자문회의의 자문의사가 진단한 심사 건은 시스템적으로 팝업을 표출하여 자문회의 참여를 제한하고 있으나, 자문회의 개최 전 사정에 의해 자문의사가 변경되는 경우에는 이에 대한 시스템적 표출이 이뤄지지 않고 있으며, 심사 건이 많아 육안으로의 재확인도 어렵다고 답변하고 있어 이에 대한 개선이 요구된다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은,

- ① 심사업무 제척제도의 관리 강화를 위해 진단의사가 자문회의에 참여하는 사례가 발생하지 않도록 관련 시스템을 보완하고(개선),
- ② 관련 사례에 대한 전파 등 등 심사부서 교육을 강화하시기 바랍니다(통보).

개 선 · 시 정 요 구

【3】

제 목 자문수당 산정·지급에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○, ○○, ○○지역본부 심사평가부

구 분 자문 분야

내 용

공단은 「장애심사자문 및 장애등급심사위원회 운영예규」 제10조(자문회의) 및 13조(자문회의 등)에 따라 장애연금, 장애등록심사 및 기초수급자 의학적평가의 등급(단계) 결정 등을 위해 전문과목별 자문의사로 구성된 자문회의를 실시하고 있다.

장애심사기획부-2487(2016.8.31.)호 “ 「장애심사자문 운영 및 자문수당 지급 지침」 개정·시행 안내”에 따르면, 공단은 자문회의에 참여한 자문의사에게 “자문수당 지급 기준”에 따라 자문수당을 지급하여야 하고, 특히 심사번호가 여러 건이라도 동일 자문회의²⁾에서는 심사대상자를 기준으로 자문건수를 산정하여야 하며, 산정 결과 자문건수가 10건 미만일 경우에는 출장자문회의에 준하여 건당 2만원의 자문수당을 지급하여야 하고, 또한 소집 및 원격으로 이루어진 동일 자문회의의 경우, 소집 자문회의를 개최하는 부서에서 전체 자문수당을 산정·지급하여야 한다.

그런데 ○○지역본부는 2017. 3. 21. 동일시간, 동일장소 및 동일자문의사로 자문회의를 구성하여 장애연금 및 장애등록심사 자문회의를 개최하였으므로 자문대상자 ○○○의 자문수당을 1건으로 산정하여야 하는데도 장애연금 및 장애등록심사 각 ○건으로 산정하여 ○명의 자문의사에게 자문수당 각 ○○원을 과다 지급하였고,

2) 장애·유족심사, 장애등록심사를 구분하지 않고 장소, 일시 및 자문의사 등 참석자가 동일한 자문회의를 말함

○○지역본부와 ○○지역본부는 자문 대상자를 기준으로 자문수당을 산정하여 지급하여야 하는데도 자문수당 산정 및 지급을 착오하여 자문수당 ○○원을 과소 지급하였으며, ○○지역본부는 2017. 7. 7. ○○지역본부 소집자문회의와 ○○지역본부 원격자문회의를 통해 총 ○건의 자문회의를 실시하여 ○○원을 지급하여야 하는데도 ○○지역본부 소집자문 ○건에 대한 자문수당 ○○원만 지급한 것으로 확인되었다.

또한, ○○지역본부는 자문의사 ○○○가 장애등록심사 자문회의에서 총 ○건을 자문하여 ○○원의 자문수당을 지급하여야 하는데도 지급하지 않았고, 자문의사 ○○○는 2017. 7월 총 ○회의 자문을 실시하였는데도 자문수당으로 ○○원을 과다 지급하였다.

위와 같은 사례는 자문수당 산정과정에서 각각 다른 화면의 명부 발취 후 담당자의 수기 편집에 의해 자문수당을 산정하고 있는 등 관련 시스템의 부재로 인해 착오 산정사례가 발생하고 있는 것으로 판단되어 이에 대한 개선이 요구된다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 자문수당에 대한 착오 산정 및 지급 사례가 발생하지 않도록 지급대상자 선정과 자문 건 산정에 대한 검증 시스템을 구축하시기 바랍니다 (개선).
- ② 이사장(○○, ○○, ○○지역본부장)은 착오 지급된 수당을 지급기준에 맞게 조치하고(시정), 자문수당을 착오 지급한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다(주의).

통 보

【4】

제 목 근로능력 의학평가 자문회의 구성에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 자문 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자)에 따른 근로능력 의학평가 업무를 수행하고 있다.

근로능력평가부-146(2016.4.1.)호 “「자문위원 운영 및 자문수당 지급 지침」 보완·시행 안내” 및 근로능력평가의 정확성 제고를 위한 ‘의학평가 자문방법 등’ 개선 안내”에 따르면, 의학평가 자문의 경우 대부분의 심사지에서 1인 자문을 실시하고 있으나(‘14년 기준, 71.57%), 보다 정확하고 세심한 평가를 위해 아래의 경우에는 가급적 2인 자문을 실시하도록 한 바 있다.

- * 심혈관계, 호흡기계, 내분비계 등 악화가능성이 많고 생명과 직결되는 질환(장애심사센터 심사업무에 해당)
- * 재평가로 의뢰되는 경우

이에 대하여 7개 지역본부의 2인 자문 구성실태를 점검한 결과, 총 ○○회의 자문회의 중 ○○회(○.○%)를 2인 자문을 구성하여 운영하고 있었으며, 특히 ○○ 지역본부와 ○○지역본부가 전체 대비 각각 ○.○%p와 ○.○%p 높았고, 평가유형 중에는 정신과(○○ ○.○%p, ○○ ○.○%p)와 외과(○○ ○.○%p)의 2인 자문 구성 비율이 높은 것으로 나타나는 등 지역본부별 2인 자문의 구성·운영 비율에서 차이가 있는 것으로 확인되었다.

이에 대하여 심사부서에서는 '2인 자문'을 통해 심사의 공정성 및 객관성을 확보할 수 있어 가능한 '2인 자문'을 실시하려고 노력하고 있으나, 관련 예산의 부족 등으로 전수 '2인 자문'을 실시하기는 어려우며, 특히 정신과의 경우 자문 특성 상 2인 이상의 자문의가 참여하는 자문회의가 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 기초수급자 의학적평가의 자문 구성에 대한 기준 보완 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).